

Memorando nº 19/2022 – DCAD PJ

Curitiba, 22 de dezembro de 2022.

Aos colaboradores do setor de Cadastro Pessoa Jurídica

Assunto: Plano Anual de Fiscalização 2023

Informo que o Plenário do dia 10/11/22 aprovou o Plano Anual de Fiscalização de 2023.

Aproveito este memorando para enviar alguns procedimentos de cadastro constantes no Plano, independente de terem sido alterados, com observações:

- Para a concessão de responsabilidade técnica, serão consideradas a razoabilidade e a proporcionalidade. Quando a assunção de direção ou assistência técnica do profissional for superior a **16 horas diárias**, **poderá o estabelecimento ser intimado a contratar substituto – podem finalizar o ingresso e passar pra avaliarmos se será intimado.**

- Quando o profissional assumir a responsabilidade técnica em mais de um estabelecimento, será exigido o intervalo mínimo necessário para o tempo de deslocamento entre eles. Para essa análise, é utilizada a ferramenta do *Google Maps*, **podendo não haver intervalo de deslocamento apenas nos casos em que os estabelecimentos funcionarem no mesmo local.** Quando a distância entre eles for **superior a 100 km**, **poderá o estabelecimento ser intimado a contratar substituto – podem finalizar o ingresso e passar pra avaliarmos se será intimado.**

- Caso o profissional seja contratado por Contrato de Prestação de Serviços, considerando a razoabilidade e a proporcionalidade, e possua responsabilidade técnica anotada de domingo a domingo ou carga horária diária de mais de 6 horas seguidas sem dispor de intervalo intrajornada, **poderá o estabelecimento ser intimado a contratar substituto – caso o contrato traga a informação expressa da carga horária do profissional com a informação de que não terá intervalos ou folgas semanais e salário proporcionalmente maior que o piso, podem finalizar o ingresso e passar pra avaliarmos se será intimado.**

- O farmacêutico poderá assumir a direção técnica de 01 farmácia hospitalar e 01 comunitária (Lei 5.991/73), 02 farmácias comunitárias ou 01 comunitária e 01 de manipulação (Súmula 413 STJ), considerando a condição de regularidade dos estabelecimentos, conforme previsto em legislação própria (Lei 5.991/73 e Lei 13.021/2014).

- O farmacêutico poderá assumir a direção técnica de 02 laboratórios de análises clínicas, 01 laboratório e 01 posto de coleta ou 02 postos de coleta, conforme previsto na RDC ANVISA 302/2005.

- Quando o estabelecimento estiver irregular (sem assistência ou sem substituto) e houver a **baixa ou afastamento de outro responsável técnico** no mesmo período, **não será concedido novo prazo** para regularização, permanecendo o prazo da primeira baixa/afastamento – **só será concedido prazo novamente se o estabelecimento regularizar a assistência e tiver a aprovação em Plenária.**

Para ciência, seguem procedimentos de fiscalização presentes no Plano Anual de Fiscalização 2023:

- Em estabelecimentos irregulares que realizam atividade privativa de profissional farmacêutico, será lavrado auto de infração quando for constatada a falta de assistência farmacêutica **no momento da inspeção**, conforme a Deliberação CRF-PR 1005/21, artigo 7º, em consonância com a Lei 3.820/60, Lei 5.991/73, Lei 6.839/80, Lei 13.031/14 e Resolução CFF 700/21 – **se o estabelecimento estiver irregular, será autuado sempre que o fiscal constatar o funcionamento sem nenhum profissional presente, mesmo que haja algum RT anotado para o horário.**

- Caso seja constatado o **desenvolvimento de atividade privativa** de profissional farmacêutico **dentro do prazo para regularização** da assistência e não havendo farmacêutico responsável no momento da inspeção, o estabelecimento estará passível de autuação pelo serviço de fiscalização do CRF-PR – **o estabelecimento tem prazo para se regularizar, mas não pode desenvolver atividades privativas sem a presença de farmacêutico.**

- Caso seja constatado o desenvolvimento de atividade privativa de profissional farmacêutico em ausências eventuais ou no período comunicado de afastamento, sem outro que o substitua, o estabelecimento será autuado.
- Quando for constatado o funcionamento do estabelecimento em horário/dia não declarado, a empresa será intimada a garantir a assistência farmacêutica integral e poderá ser autuada em qualquer horário quando constatada, pelo serviço de fiscalização do CRF-PR, a falta de farmacêutico responsável pela assistência técnica no momento da inspeção.
- Caso o estabelecimento não possua farmacêuticos suficientes para coberturas das folgas trabalhistas, evidenciada em escala de trabalho ou em comunicados pessoais de folgas trabalhistas (escala ou banco de horas) protocolados por quaisquer dos responsáveis técnicos do estabelecimento, sem que haja outro profissional substituto no momento da inspeção, o estabelecimento estará passível de autuação.

Estas informações foram divulgadas no nosso site, onde também é possível acessar o Plano Anual de Fiscalização 2023 completo: <https://www.crf-pr.org.br/noticia/visualizar/9152>

Atenciosamente,



Gabriele Luize Pereira
Gerente de Cadastro Pessoa Jurídica CRF-PR